

# Mängelliste für Abnahme und Gewährleistung

Anlage zum Abnahmeprotokoll und Nachverfolgung in der Gewährleistungszeit

In diese Tabelle tragen Sie jeden Mangel in eine eigene Zeile ein, von der Abnahme bis zur letzten Nachbesserung. Beschreiben Sie das Erscheinungsbild und nicht die vermutete Ursache; die Ursache müssen Sie nicht benennen. Bei einer förmlichen Abnahme legen Sie die ausgefüllte Liste als Anlage zum Abnahmeprotokoll bei und nehmen Ihre Vorbehalte wegen bekannter Mängel in die Niederschrift auf.

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Objekt und Anschrift               | Bauvorhaben oder Bauabschnitt |
|                                    |                               |
| Bauherr oder Eigentümer            | Auftragnehmer                 |
|                                    |                               |
| Vertragsgrundlage (BGB oder VOB/B) | Abnahme am                    |
|                                    |                               |
| Liste geführt von                  | Stand der Liste am            |
|                                    |                               |

| Nr. | Festgestellt am | Ort / Raum / Bauteil          | Beschreibung (Erscheinungsbild)                                          | Foto-Nr. | Gewerk / Firma  | Gemeldet am | Frist zur Beseitigung | Stand    | Erledigt am |
|-----|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------|-----------------------|----------|-------------|
| B1  | 26.09.2026      | Bad 1. OG, Wand an der Dusche | Silikonfuge zwischen Duschwanne und Wand löst sich von der Wand ab       | 17, 18   | Fliesenarbeiten | 26.09.2026  | 17.10.2026            | gemeldet |             |
| B2  | 26.09.2026      | Wohnzimmer, Fenster Südseite  | Farbe am Anschluss der Fensterbank zur Wand blättert ab, Putz liegt frei | 23       | Malerarbeiten   |             |                       | offen    |             |
|     |                 |                               |                                                                          |          |                 |             |                       |          |             |
|     |                 |                               |                                                                          |          |                 |             |                       |          |             |
|     |                 |                               |                                                                          |          |                 |             |                       |          |             |
|     |                 |                               |                                                                          |          |                 |             |                       |          |             |
|     |                 |                               |                                                                          |          |                 |             |                       |          |             |

| Nr. | Festgestellt<br>am | Ort / Raum / Bauteil | Beschreibung (Erscheinungsbild) | Foto-<br>Nr. | Gewerk / Firma | Gemeldet<br>am | Frist zur<br>Beseitigung | Stand | Erledigt am |
|-----|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------------------|-------|-------------|
|     |                    |                      |                                 |              |                |                |                          |       |             |
|     |                    |                      |                                 |              |                |                |                          |       |             |
|     |                    |                      |                                 |              |                |                |                          |       |             |
|     |                    |                      |                                 |              |                |                |                          |       |             |
|     |                    |                      |                                 |              |                |                |                          |       |             |
|     |                    |                      |                                 |              |                |                |                          |       |             |
|     |                    |                      |                                 |              |                |                |                          |       |             |
|     |                    |                      |                                 |              |                |                |                          |       |             |
|     |                    |                      |                                 |              |                |                |                          |       |             |
|     |                    |                      |                                 |              |                |                |                          |       |             |
|     |                    |                      |                                 |              |                |                |                          |       |             |
|     |                    |                      |                                 |              |                |                |                          |       |             |
|     |                    |                      |                                 |              |                |                |                          |       |             |
|     |                    |                      |                                 |              |                |                |                          |       |             |
|     |                    |                      |                                 |              |                |                |                          |       |             |
|     |                    |                      |                                 |              |                |                |                          |       |             |
|     |                    |                      |                                 |              |                |                |                          |       |             |
|     |                    |                      |                                 |              |                |                |                          |       |             |
|     |                    |                      |                                 |              |                |                |                          |       |             |
|     |                    |                      |                                 |              |                |                |                          |       |             |
|     |                    |                      |                                 |              |                |                |                          |       |             |

## Hinweise

- Die beiden Zeilen B1 und B2 sind Beispiele und zeigen, wie ausführlich eine Zeile sein sollte. Löschen Sie sie, bevor Sie die Liste weitergeben.
- Ein Mangel pro Zeile. Zeigt sich das gleiche Bild an mehreren Stellen, erhält jede Stelle eine eigene Zeile mit eigener Nummer.
- Beschreiben Sie in der Spalte Beschreibung nur, was Sie sehen, messen oder riechen. Eine pauschale Rüge wie mangelhafte Fliesenarbeiten genügt nicht; die Ursache müssen Sie nicht benennen.
- Nummerieren Sie Ihre Fotos und tragen Sie die Nummer in die Zeile ein. Fotografieren Sie mit Datum und mit einem Maßstab im Bild, etwa einem Zollstock.
- Spalte Stand: offen, gemeldet, Nachbesserung zugesagt, in Arbeit, beseitigt oder streitig.
- Melden Sie Mängel schriftlich und bewahren Sie einen Nachweis über den Zugang auf. Das Datum gehört in die Spalte Gemeldet am.
- Tragen Sie in die Spalte Frist ein festes Datum ein, das dem Aufwand der Arbeiten entspricht. Die Frist muss angemessen sein.
- Bei einer förmlichen Abnahme nach VOB/B sind Vorbehalte wegen bekannter Mängel in die gemeinsame Niederschrift aufzunehmen. Ohne Vorbehalt können Ansprüche auf Mängelbeseitigung verloren gehen.
- Führen Sie die Liste nach der Abnahme weiter. Mängelansprüche bei einem Bauwerk verjähren nach dem BGB in fünf Jahren ab der Abnahme; ist die VOB/B vereinbart, sind es vier Jahre ab der Abnahme der gesamten Leistung, wenn im Vertrag nichts anderes steht.
- Eine unterschriebene Zeile bestätigt nur die Feststellung, nicht das Anerkenntnis des Mangels durch die Firma.

Grundlagen: § 12 Abs. 4 Nr. 1 und § 13 Abs. 4, Abs. 5 VOB/B, Ausgabe 2019 (VOB, Beuth Verlag 2019, S. 151 bis 153) · § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB, Verjährung beim Bauwerk (Wirth/Pfisterer/Schellenberg: Privates Baurecht praxisnah, 3. Aufl. 2021, S. 162 f.; Zanner/Glönkler: Baumangelhaftung nach Ansprüchen, 2. Aufl. 2024, S. 101) · Anforderungen an die Mangelbeschreibung (Rode/Weller: AVA-Handbuch, 11. Aufl. 2025, S. 122; Würfele/Bielefeld/Gralla: Bauobjektüberwachung, 3. Aufl. 2017, S. 125) · Folgen des fehlenden Vorbehalts (Zanner/Glönkler: Baumangelhaftung nach Ansprüchen, 2. Aufl. 2024, S. 48)

Diese Vorlage stellt Bassam Ingenieurbüro für Bauwesen GmbH kostenlos bereit (ing-bassam.de). Sie ersetzt keine Begutachtung des Einzelfalls und keine Rechtsberatung. Weitergabe unverändert und mit diesem Hinweis erlaubt.